PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Droits, obligations et protection des agents publics

10-103 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (4 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. L'administration doit assurer la **protection fonctionnelle** de tous ses agents (titulaires, stagiaires, contractuels) victimes d'agressions dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Le principe du **service fait** conditionne la rémunération, sauf exceptions comme les congés annuels ou les décharges syndicales.
3. Les agents sont soumis à des obligations de **réserve** (modération des opinions), de **discrétion** (informations internes) et de **secret professionnel** (informations protégées par la loi).

Protection des données personnelles

Type de donnée	Règle de traitement
Situation familiale	Autorisé (nom, prénom, date/lieu de naissance, **NIR** des membres de la famille)
Sexe et nationalité des conjoints	**Illégal** (non utile à la gestion)
Appartenance syndicale	Interdite par principe (exceptions : élections, autorisations d'absence)

Communicabilité des documents

	Communicables	Non communicables
Rémunération	Éléments du **traitement indiciaire**	Primes variables (appréciation du comportement)
Évaluation	Documents portant appréciation (si personne intéressée ou après occultation)	—
Vie privée	—	Adresse publique ou situation de famille (doivent être occultées)

Régime de la rémunération (Service fait)

Fonction publique	Règle de calcul
État (Grève)	Règle du **trentième indivisible** (1/30ème par fraction de journée)
Territoriale / Hospitalière	Proportionnelle à la durée (ex. **1/160** pour moins d'une heure)

Protection fonctionnelle

- Tous agents (titulaires, stagiaires, contractuels, bénévoles, magistrats, praticiens hospitaliers).
- Conjoint, concubin, partenaire PACS, enfants ou ascendants directs (en cas d'atteintes à la vie).
- Protection matérielle, réparation des préjudices, assistance juridique.

Jurisprudence clé

CE, 2011, Décision X

La protection fonctionnelle s'applique à tous les agents.

Quel que soit le mode d'accès (titulaires, stagiaires, contractuels).

CE, 1967, Sieur Jarry

Droit d'accès au dossier.

Instauré dès qu'une mesure est prise en considération de la personne.

CE, 1994, CHS Le Valmont

Secret professionnel.

Sanction d'un infirmier ayant révélé l'identité d'une malade à une équipe de tournage.

Obligations de l'agent

	Obligation	Objet
Réserve	Modération et retenue des opinions (politiques, religieuses...)	S'applique sur tous les supports (réseaux sociaux, presse)
Discrétion	Ne pas divulguer les faits/documents connus dans l'exercice des fonctions	Protège le fonctionnement de l'administration et la vie privée
Secret	Ne pas révéler d'informations protégées par la loi	Interdiction stricte de données sensibles

Harcèlement et lutte contre les discriminations

- Propos/comportements répétés OU pression grave non répétée pour acte sexuel.
- Agissements répétés dégradant les conditions de travail (santé/avenir).
- Tout agissement lié au sexe portant atteinte à la dignité.
- Pénalité max **1 %** de la rémunération brute annuelle globale en cas d'absence d'élaboration ou de non-renouvellement du plan d'action (art. 6 septies).

Droit d'accès au dossier

Condition	Détail
Délai	Suffisant (ex: **2 jours** avant convocation)
Contenu	Gestion de carrière et pièces utiles
Limites	Documents inachevés ou préparatoires

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre **rémunération indiciaire** (communicable) et **primes variables** (non communicables).
- ⚠ Confondre **discrétion** (faits de service) et **secret professionnel** (informations protégées par la loi).
- ⚠ Croire que la protection fonctionnelle exclut les **contractuels** (elle les inclut).
- ⚠ Oublier que l'obligation de réserve est **renforcée** pour les hauts fonctionnaires (préfets, ambassadeurs).
- ⚠ Penser que la grève de moins d'une heure n'est pas sanctionnée en fonction publique d'État (**1/30ème** dû).

Sigles et définitions

CRPA	Code des relations entre le public et l'administration
NIR	Numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques
CGCT	Code général des collectivités territoriales
Loi CNIL	Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
CJA	Code de justice administrative
CGFP	Code général de la fonction publique

Auto-test

1. Quelle est la règle de calcul pour une grève d'une fraction de journée en fonction publique d'État ?
2. Quels types d'agents bénéficient de la protection fonctionnelle ?
3. La rémunération indiciaire est-elle communicable ?
4. L'obligation de réserve interdit-elle la liberté d'opinion ?
5. Quelle pénalité maximale sanctionne l'absence ou le non-renouvellement du plan d'action contre les discriminations ?

Réponses : **1.** 1/30ème du traitement mensuel · **2.** Tous (titulaires, stagiaires, contractuels, bénévoles, etc.) · **3.** Oui · **4.** Non, elle impose une modération et une retenue · **5.** 1 % de la rémunération brute annuelle globale

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.